

부당특약 심사지침 신·구조문 대비표

현행	개정안
I. 목 적 이 심사지침은 「하도급거래 공정화에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다)제3조의4(부당한 특약의 금지), 같은 법 시행령(이하 “영”이라 한다) 제6조의2(부당한 특약으로 보는 약정) 및 부당특약 고시 규정의 운용과 관련하여 법령의 내용을 보다 구체적이고 명확하게 규정함과 아울러 불공정하도급거래행위에 해당될 수 있는 사례를 예시함으로써, 위법성을 심사하는 기준으로 삼는 한편 원사업자들의 범위반행위를 예방함에 그 목적이 있다. 이 심사지침은 원사업자의 부당한 특약(이하 “부당특약”이라 한다) 중에서 공통적이고 대표적인 사항을 중심으로 규정하였으므로 이 지침에 열거되지 아니한 사항이라고 하여 법 제3조의4에 위반되지 않는 것은 아니다. II. 심사대상 법 제3조의4, 같은 법 시행령 제6조의2 및 부당특약 고시에 규정한 부당특약의 심사대상은 원사업자가 수급사업자에게 제조·수리·건설 또는 용역(이하 “제조 등”이라 한다)의 위탁과 관련하여 원사업자와 수급사업자 간의 권리·의무관계에 영향을 미치는 모든 계약조건이다. III. 용어의 정의 1.~2. (생략) 3. "서면"이라 함은 원사업자가 수급사업자에게 제조 등의 위탁을 할 때 법 제3조	I. (좌동) 제3조의4 II. (좌동) 제6조의4 III. (좌동) 1.~2. (현행과 동일) 3

제1항의 규정에 의한 기한까지 수급사업자에게 발급한 서면(전자문서를 포함한다)을 말한다. 서면은 위탁일과 목적물 등의 내용, 목적물 등의 납품·인도 시기 및 장소, 검사방법 및 시기, 하도급대금의 지급방법과 지급기일, 원사업자가 수급사업자에게 원재료 등을 제공하려는 경우 품명·수량·제공일·대가 및 대가의 지급방법과 지급기일, 원재료의 가격변동에 따른(법 제16조의2) 하도급대금의 조정요건, 방법 및 절차 등 법 제3조 제2항의 기재사항을 모두 명시하고 원사업자와 수급사업자가 서명(전자서명법 제2조 제3호에 따른 공인전자서명 포함한다) 또는 기명날인한 것이어야 한다. 원사업자와 수급사업자가 목적물의 완성에 필요한 제반사항에 대하여 충분한 협의를 거쳐 서면의 일부로 포함시킨 부속서류를 포함한다.

4. (생략)

IV. (생략)

V. 부당특약에 대한 심사기준

1.~2. (생략)

3. 법 제3조의4 제2항 제4호 및 영 제6조의2에 따른 "부당특약" 심사기준

가. 영 제6조의2 제1호의 규정에 의한 부당특약 해당여부 심사기준

영 제6조의2 제1호의 위법성은 제조 등의

서명 전자서명법 제2조 제2호에 따른 전자서명(서명자의 실지명의를 확인할 수 있는 것을 말한다)을 포함한다. 이하 이 법에서 같다]

-----.

4. (현행과 동일)

IV. (현행과 동일)

V. (좌동)

1.~2. (현행과 동일)

3. 영 제6조의4에

가. 영 제6조의4

영 제6조의4

위탁과 관련하여 발생하는 비용이나 책임이 관계법령 등 제반사항을 고려할 때 원사업자가 부담하는 것이 타당함에도 불구하고 이를 수급사업자에게 부담시키는 약정에 해당하는지 여부를 기준으로 판단한다.

(1) 영 제6조의2 제1호 가목(관련 법령에 따라 원사업자의 의무사항으로 되어 있는 인·허가, 환경관리 또는 품질관리 등과 관련하여 발생하는 비용)의 판단기준

(가)~(다) (생략)

<부당특약 예시>

① (생략)

② 수급사업자는 하도급공사 진행중에 야기되는 관공서 및 관계기관(한국전력공사, 한국전기안전공사 등)에 대한 인·허가 수속, 각종 수검·협조 업무를 수급사업자의 책임 하에 행하고 그 소요비용은 수급사업자가 일체 부담한다는 약정

③~⑤ (생략)

(2) 영 제6조의2 제1호 나목[원사업자(발주자를 포함한다)가 설계나 작업내용을 변경함에 따라 발생하는 비용]의 판단기준

(가)~(나) (생략)

--.

(1) 영 제6조의4

(가)~(다) (현행과 동일)

<부당특약 예시>

① (현행과 동일)

② _____

_____ 절차 _____

③~⑤ (현행과 동일)

(2) 영 제6조의4

(가)~(나) (현행과 동일)

<부당특약 예시>

①~⑤ (생략)

(3) 영 제6조의2 제1호 다목[원사업자의 지시(요구, 요청 등 명칭과 관계없이 재작업, 추가작업 또는 보수작업에 대한 원사업자의 의사표시를 말한다)에 따른 재작업, 추가작업 또는 보수작업으로 인하여 발생한 비용 중 수급사업자의 책임없는 사유로 발생한 비용]의 판단기준

(가)~(라) (생략)

<부당특약 예시>

①~⑥ (생략)

(4) 영 제6조의2 제1호 라목(관련 법령, 발주자와 원사업자 사이의 계약 등에 따라 원사업자가 부담하여야 할 하자 담보책임 또는 손해배상책임)의 판단 기준

(가)~(다) (생략)

<부당특약 예시>

①~⑥ (생략)

나. 영 제6조의2 제2호(천재지변, 매장문화재의 발견, 해킹·컴퓨터 바이러스 발생 등으로 인한 작업기간 연장 등 위탁시점에서 원사업자와 수급사업자가 예측할 수 없는 사항과 관련하여 수급사업자

<부당특약 예시>

①~⑤ (현행과 동일)

(3) 영 제6조의4

(가)~(라) (현행과 동일)

<부당특약 예시>

①~⑥ (현행과 동일)

(4) 영 제6조의4

(가)~(다) (현행과 동일)

<부당특약 예시>

①~⑥ (현행과 동일)

나. 영 제6조의4

에게 불합리하게 책임을 부담시키는
약정)에 대한 판단기준

(1)~(3) (생략)

<부당특약 예시>

① (생략)

② 전염병(예, 조류독감)의 창궐시 이를
예방하기 위한 의약품, 의료소모품
등을 구입하는데 소요되는 모든 비용은
수급사업자가 부담한다는 약정

③~⑤ (생략)

다. 영 제6조의2 제3호[해당 하도급거래의
특성을 고려하지 아니한 채 간접비(하
도급대금 중 재료비, 직접노무비 및
경비를 제외한 금액을 말한다)의 인정
범위를 일률적으로 제한하는 약정. 다만,
발주자와 원사업자 사이의 계약에서
정한 간접비의 인정범위와 동일하게
정한 약정은 제외한다]에 대한 판단기준

(1)~(4) (생략)

<부당특약 예시>

①~⑤ (생략)

라. 영 제6조의2 제4호(계약기간 중 수급
사업자가 법 제16조의2에 따라 하도급
대금 조정을 신청할 수 있는 권리를
제한하는 약정)에 대한 판단기준

(1)~(3) (현행과 동일)

<부당특약 예시>

① (현행과 동일)

② _____ 확산 _____

③~⑤ (현행과 동일)

다. 영 제6조의4 _____

(1)~(4) (현행과 동일)

<부당특약 예시>

①~⑤ (현행과 동일)

라. 영 제6조의4 _____

(1)~(2) (생략)

<부당특약 예시>

①~⑥ (생략)

4. 법 제3조의4 제2항 제4호, 영 제6조의2 제5호 및 부당특약 고시에 따른 "부당특약" 심사기준

가. (생략)

(1) 부당특약의 유형 제1호 가목[수급사업자가 법 제3조 제5항에 따라 위탁내용의 확인을 요청할 수 있는 권리를 제한하는 약정]의 판단기준

(가) "법 제3조 제5항에 따른 위탁내용"이란 함은 원사업자로부터 위탁받은 작업의 내용, 위탁받은 일시, 하도급대금, 원사업자와 수급사업자의 사업자명과 주소 등 수급사업자가 과업을 수행함에 있어 필요한 내용을 말한다.

(나) (생략)

<부당특약 예시>

①~③ (생략)

(2)~(3) (생략)

(4) (신설)

(1)~(2) (현행과 동일)

<부당특약 예시>

①~⑥ (현행과 동일)

4. ~~법 제3조의4~~ 영 제6조의4

가. (현행과 동일)

(1) ~~법 제3조 제5항~~

(가) ~~"법 제3조 제8항"~~

-----.

(나) (현행과 동일)

<부당특약 예시>

①~③ (현행과 동일)

(2)~(3) (현행과 동일)

(4) 부당특약의 유형 제1호 라목[정당한 사유 없이 기성금, 준공금에 대한 지급을 유예하는 등 수급사업자가 법 제

(가) (신설)

(나) (신설)

(다) (신설)

6조, 제13조, 제15조, 제16조에 따라 하도급대금 등을 받을 수 있는 권리를 제한하는 약정]의 판단기준

(가) “법 제6조, 제13조, 제15조, 제16조에 따라 하도급대금 등을 받을 수 있는 권리”라 함은 ①원사업자가 발주자로부터 선급금을 받은 경우 그 날부터 15일 이내에 원사업자가 받은 선급금의 내용과 비율에 따라 수급사업자가 선급금을 지급받을 권리, ②수급사업자가 원사업자의 목적물 등 수령일부터 60일 이내의 가능한 짧은 기한으로 정한 지급기일까지 하도급대금을 지급받을 권리, ③원사업자가 발주자로부터 기성금 또는 준공금 등을 지급받은 경우 그 날부터 15일 이내에 수급사업자가 하도급대금 등을 지급받을 권리, ④원사업자가 관세 등을 환급받은 경우 그 날부터 15일 이내에 그 받은 내용에 따라 수급사업자가 이를 지급받을 권리, ⑤원사업자가 관세 등을 환급받은 경우 수급사업자에게 책임을 돌릴 사유가 없으면 목적물 등의 수령일부터 60일 이내에 수급사업자가 관세 등 환급상당액을 지급받을 권리, ⑥원사업자가 발주자로부터 계약금액을 증액받은 경우 그 날부터 30일 이내에 수급사업자가 하도급대금을 증액받을 권리 등을 말한다.

(나) “권리를 제한하는” 약정이라 함은 하도급대금 등의 전부 또는 일부를 지급하지 않거나 지급을 유예하기로 하는 약정을 말한다.

(다) “정당한 사유”에 해당되는지 여부는

목적물 및 위탁거래의 특성, 계약이
행보증·하자보수보증 등 수급사업자의
의무이행 여부, 유보금의 규모·비율,
거래관행 등 제반 상황을 종합적으로
고려하여 판단한다.

<부당특약 예시>

- ① 기성금 일부의 지급을 해당 공사의 준공 때
까지 또는 준공 후 일정 기간까지 연기하는 약정
- ② 수급사업자가 하자보수보증의무를 이행하지
않을 경우, 원사업자가 공사대금의 지급을
유보할 수 있도록 하면서 유보할 수 있는
공사대금의 범위나 기간이 하자보수보증금액
및 하자담보책임기간을 초과할 수 있도록
정한 약정(유보할 수 있는 공사대금의 범위나
기간을 정하지 않은 경우도 포함)
- ③ 수급사업자의 계약이행보증 또는 하자보수
보증 의무와 무관하게 기성금이나 준공금에
대한 정산 지연 시 공사대금의 지급을 포괄
적으로 유보할 수 있도록 정하는 약정
- ④ 원사업자가 수급사업자로부터 받은 계약
이행보증금은 공사완료 후 반환하여야 함
에도 계약이행보증금 반환시기를 이와 무
관한 하자보수이행증권 제출 여부와 연계
시키는 약정

<정당한 사유 예시>

- ① 목적물을 납품·인도한 후 원사업자가
정당하게 수급사업자에게 요구한 하자
보수보증의무 등을 수급사업자가 이행하지
않을 경우 하자보수보증의무 미이행의

	<u>범위에서 대금 지급이 지연될 수 있음을 약정하는 경우</u>
나. (생략)	나. (현행과 동일)
다. 부당특약 고시 Ⅱ. 부당특약의 유형 제3호에 대한 판단기준	다. (좌동)
(1) (생략)	(1) (현행과 동일)
(2) 부당특약의 유형 제3호 나목[수급사업 자가 법 제13조의2 규정에 준하여 계 약이행을 보증하였음에도 수급사업자가 아닌 자로 하여금 계약책임, 불법행위 책임에 대해 연대보증을 하도록 하는 약정]의 판단기준	(2) (좌동)
(가)~(다) (생략)	(가)~(다) (현행과 동일)
<부당특약 예시>	<부당특약 예시>
① (생략)	① (현행과 동일)
② 고가 <u>사급재</u> 의 멸실·훼손 등을 방지 하기 위해 수급사업자 대표이사 개인의 연대보증을 요구하는 약정	② 고가 <u>사급자재(원사업자가 구매하여 수급 사업자에게 제공하는 자재 등)</u> 의 멸실· 훼손 등을 방지하기 위해 수급사업자 대 표이사 개인의 연대보증을 요구하는 약정
라.~마. (생략)	라.~마. (현행과 동일)